



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25	Reg. Delibere	Proposizione atto di appello avverso la Sentenza n. 1390/2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro – Sezione seconda civile nella causa civile vertente tra Musolino Graziella e Comune di Squillace. Atto di indirizzo.
Del 15/03/2023		

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2023** Addì **15** Del mese di **Marzo**

Alle ore **13:15** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI**
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale **Avv. Giuseppina Ferrucci**

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che il Tribunale di Catanzaro - Sezione seconda civile, ha pronunciato la Sentenza n. 1390/2022, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5751 del Ruolo Generale del Contenzioso civile dell'anno 2016, vertente tra Musolino Graziella e il Comune di Squillace;

che il Tribunale di Catanzaro - Sezione seconda civile, con la Sentenza sopra citata, così provvede:

- condanna il Comune di Squillace al pagamento in favore di Graziella Musolino dell'importo complessivo di Euro 27.190,90, oltre interessi legali;
- condanna il Comune di Squillace alla refusione in favore di Graziella Musolino delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.535,08, di cui Euro 563,08 per esborsi ed Euro 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte convenuta;

Vista la nota trasmessa dall'avv. Massimo Pultrone, in qualità di rappresentante e difensore del Comune di Squillace nel primo grado di giudizio, in cui il predetto professionista indica analiticamente i profili di criticità che presenta la citata Sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Catanzaro – Sezione seconda civile, giungendo a ritenere la Sentenza in esame, approssimativa e carente sotto il profilo accertativo, tanto da rendere opportuna la sua integrale riforma;

Ritenuto pertanto dover proporre appello davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, avverso la citata Sentenza n. 1390/2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro - Sezione seconda civile nella causa civile di primo grado vertente tra Musolino Graziella e il Comune di Squillace;

Rilevata la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

Dato atto che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di proporre appello davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, avverso la Sentenza n. 1390/2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro – Sezione seconda civile nella causa civile vertente tra Musolino Graziella e il Comune di Squillace;
3. Di formulare indirizzo al Responsabile del Servizio Contenzioso di procedere all'individuazione di un legale ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016 nonché di porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenziali alla presente deliberazione;
4. Di dare atto che il Sindaco rilascerà apposita procura ad litem;
5. Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott. Pasquale Muccari)

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

